Santa Fe 25 de octubre de 2018

Señor
Director Auditoría Interna
CPN SERGIO CLAUDIO COLOMBINI
SU DESPACHO

Conforme a lo requerido, se ha procedido a realizar una auditoría en la Sección Combustibles, Lubricantes y Multas tendiente a evaluar los procesos administrativos que son objeto de su funcionamiento.

A. <u>Objeto:</u>

Se deja constancia que la presente auditoría se orienta a corroborar el funcionamiento consiste en:

1. Efectuar un relevamiento y seguimiento de trámites, un análisis pormenorizado de los tiempos de espera y circuito de cada proceso.

2. Identificar demoras producidas en los procesos, atendiendo a las características y particularidades de cada una de ellas.

3. Agilizar y fortalecer los procesos administrativos.

B. **<u>Alcance</u>**:

La presente auditoría incluye los trámites administrativos iniciados como consecuencia de la realización de Actas de Infracción por exceso de cargas y la documentación que interviene en la gestión del combustible utilizado por las distintas dependencias de la repartición en el período comprendido entre 01/01/2015 hasta la fecha de la presente auditoria.

Se deja constancia que el control efectuado recae exclusivamente sobre las gestiones de multas y combustibles desarrolladas por la Oficina de Combustibles, Lubricantes y Multas, por lo que no comprende el control de tramitaciones efectuadas por fuera de dicho ámbito administrativo, en las que intervienen otras Oficinas y Direcciones de esta D.P.V.

Vale destacar que el control se desarrolló en base a la documentación suministrada por personal de la oficina de Combustibles, Lubricantes y Multas, y por la Dir. Gral. de Conservación.

En consideración al universo de expedientes legajos internos que integran los listados auditados, los cuales rondan en aproximadamente la cantidad de 600, los controles se desarrollaron sobre bases **selectivas**.

Por motivos fundados en el tiempo que conlleva la auditoría encomendada y cantidad de información procesada, las gestiones específicamente inherentes a combustibles y lubricantes desarrolladas en el Sector fueron evaluadas meramente en su aspecto administrativo y organizativo no entrando a profundizar el análisis en ningún consumo o dato en particular.

C. Tareas de Auditoria:

Para la realización del presente informe se realizó lo siguiente:

- Entrevistas con la encargada de la Sección Combustibles, Lubricantes y Multas Srta. Iris Fernández.
- En función de las entrevistas realizadas y Actas labradas, se efectuó un análisis primario de los procedimientos administrativos que se llevan adelante en la oficina.
- Relevamiento de la documentación obrante en la oficina de Combustibles, Lubricantes y Multas.
- Recopilación, confección y carga de datos en Planilla electrónica, en base a la información que fuera oportunamente suministrada a la Dirección de Auditoría Interna.
- Solicitud a la Dir. Gral. de Conservación, de información relacionada a Actas de Infracción por exceso de carga.
- Cruzamiento de datos entre información suministrada por la Dir. Gral. de Conservación y la proporcionada por la Sección Combustibles, Lubricantes y Multas.
- Consulta en el sistema SIE (SISTEMA DE INFORMACIÓN DE EXPEDIENTES) del último movimiento de los expedientes seleccionados.
- Identificación de demoras producidas en los procesos administrativos.
- Determinación del lugar físico de la demora en función de la información emergente de los expedientes como así también a la obtenida del SIE.
- Análisis general del sistema informático de gestión de multas de tránsito

D. Desarrollo:

1) Análisis de procesos administrativos

Como primer tarea, con el objetivo de identificar y evaluar los procesos internos de la oficina de combustibles lubricantes y multas, se le solicitó a la Jefa (A/C) de Sección a la Srta. Iris Rocío Fernández que describa tareas de su incumbencia y los procedimientos administrativos y/o metodologías de trabajo observadas durante el período enero del año 2015 a la fecha y realice cualquier aclaración que considere necesaria.

Cabe aclarar, que actualmente cumplen funciones en la mencionada área, tres agentes, incluyendo la encargada del Sector.

En el Acta de fecha 23/07/2018 consta el detalle de la entrevista. No obstante se enumeran los principales aspectos:

1. La Sección está compuesta de dos áreas de incumbencia: a) **Combustibles** y **b) Multas por exceso de cargas.**
2. **En el Sector Combustibles** se realizan tareas de control tendientes a gestionar la distribución entre las distintas movilidades según necesidades del cupo mensual disponible. Entre esas tareas se reciben semanalmente los tickets de carga de cada chofer como así también las solicitudes de ampliación de cupo, se controla también que la cantidad de litros facturada que reporta YPF sea coincidente con la sumatoria de las cargas realizadas en la repartición.
3. Con respecto a los consumos de movilidades pesadas, plantas asfálticas y todas las movilidades de la Jefatura de Zona VIII Vera (livianas y pesadas), no contemplados hasta el momento en el Sistema YPF en Rutas, se utilizan Vales de Provisión de Combustibles pre numerados cuyos talonarios (compuesto cada uno de diez vales) son enviados a la Jefaturas de Zonas de acuerdo al pedido gestionado.
4. El área de combustible no tiene como tarea asignada realizar los trabajos de control en cuanto al rendimiento de combustible de cada movilidad como así tampoco un análisis comparativo de kilometraje recorrido de alguna movilidad específica.

5. En relación a las compras de combustible a granel, las Jefaturas de Zona rinden quincenalmente las planillas de consumo diario. En ellas consta el detalle de la distribución del combustible en ese período acompañado por vales internos o vales de provisión de combustible. En la actualidad se está trabajando en la unificación de criterios en cuanto a la metodología de rendición a observar por cada Jefatura de Zona.
6. **El segundo Sector** se compone de todo lo inherente **a Multas por exceso de cargas**. Esto último actualmente se divide en **Multas por exceso de cargas realizadas en distintas rutas provinciales mediante la utilización de la balanza mó**vil y Multas por exceso de cargas realizadas en **operativos a Receptores**.
7. El valor de la infracción indicada en la respectiva Acta, se determina del resultado del cálculo entre la cantidad de UF por el valor de la nafta súper al momento de la sanción de la infracción.
8. Una vez que el expediente sale de nuestra oficina, se remite a la Sección de Cargas dependiente de la Dir. Gral. de conservación la cual emite un informe que van a ser las bases del dictamen de la Dir. Gral. de Asuntos Jurídicos para la posterior Resolución.
9. Cualquiera sea la opción de pago elegida por el interesado, este notifica la intención de acogerse al régimen mediante correo postal o mail. En casos puntuales lo hace telefónicamente. En el caso de que se cancele el acta de infracción registramos los pagos en el legajo interno.
10. **Constatado el pago con el área Tesorería**, se informa a la Contadora Suarez la cancelación y al infractor se lo notifica por correo postal.
11. Culminado el trámite se pasa a archivo tanto el expediente original como el legajo interno, previo a lo cual se agregan al expte. las constancias de pago. Lo descripto anteriormente responde a lo que se denomina trámites en el área administrativa.
12. Cumplido los 60 días de plazo del régimen de pago voluntario, la Sección Combustibles Lubricantes y Multas, toma conocimiento de la resolución aprobada por la superioridad (donde constan los detalles de la infracción), se adjunta original del acta de infracción y se

deriva a la Dir. Gral. de Asuntos Jurídicos para que inicie la intimación al pago. Es el único momento que el Acta original que permanecía en resguardo sale de la oficina.

13. Una vez que la Dir. de A. Jurídicos acuerda la forma de pago de la infracción detallada en el acta, remite el detalle a Multas para que se pueda cotejar el pago con el área de tesorería.
14. El procedimiento para las actas de Receptores, es similar en cuanto a procedimiento refiere a lo descripto precedentemente, excepto a que las actuaciones ya vienen con un informe técnico realizado por la patrulla que llevó adelante el operativo lo que genera que las actuaciones sean remitidos a la Dir. de Asuntos Jurídicos para que emitan el dictamen previo a la Resolución. Si existiera algún recurso/descargo presentado por la firma infractora, las gestiones vuelven a la Sección Cargas para que lo evalúe.
15. Otras de las tareas que realiza la oficina es la emisión del certificado de Libre Multa / Constancia de Multa. La información para este documento se extrae de la página oficial de la DPV en el caso de las actas de constatación de infracción de balanza y de un registro interno en una planilla Excel para las multas a receptores en el que constan las actas sancionadas que ingresaron la oficina de multas.
16. Actualmente se consulta información acerca de multas por exceso de cargas en la página oficial de la repartición. Vale destacar que esta información es parcializada, ya que si bien muestra la cantidad de multas y el valor de la infracción detallada en el acta, no arroja un valor actualizado o su estado real, o sea si la misma fue cancelada.
17. No existe un programa informático que incluya los operativos a receptores.

Observaciones:

1. Del relevamiento de actividades, y por la magnitud de la Repartición, teniendo en cuenta que en dicha oficina se gestiona todo lo inherente a la gestión de combustibles de movilidades livianas y pesadas y todo lo relacionado con la gestión del cobro y posterior archivo de multas por exceso de cargas en rutas provinciales y operativos en receptores, prima facie la cantidad de personal afectado a las tareas resultaría escaso.

2. En lo que refiere al Sistema YPF en Ruta, se observa que si bien la información disponible en la plataforma web de YPF es abundante, la misma no es gestionada ni explotada de manera integrada con información interna de la DPV (controles de rendimientos del uso de combustible, previsiones de mayor consumo debido a aumentos constante en el precio del combustible, cruzamientos de información con el sistema de posicionamiento GPS de las movilidades livianas y pesadas, análisis comparativos entre Jefaturas de Zona o entre movilidades de similares características, etc.)
3. El sistema YPF en Ruta actualmente no incluye el abastecimiento de combustibles de movilidades pesadas y los consumos de la Jefatura de Zona VIII, por lo tanto al momento de evaluar en forma integral la cantidad y destino del combustible utilizado es necesario cruzar varias fuentes de información (Sistema YPF en Ruta, información en soporte papel brindada por jefatura de zona como ser hojas de libreta de servicio, libreta de operario, planillas de consumo diario).
4. El área de combustible no tiene como tarea asignada realizar los trabajos de control en cuanto al rendimiento de combustible de cada movilidad como así tampoco un análisis comparativo de kilometraje recorrido de alguna movilidad específica.
5. Del relevamiento de los expedientes que contienen actas de infracción por exceso de carga, si bien se aprecian algunos comprobantes de cancelación (copia de cheques, copia de comprobantes de transferencia electrónica), se advierte que cuando se realiza el pago de una multa por parte del infractor, la División Tesorería no toma formal intervención acreditando que el pago efectivamente ha ingresado a la cuenta corriente oficial de la repartición.
6. La información de multas por exceso de cargas consultada en la página oficial de la repartición es parcializada, ya que si bien muestra la cantidad de multas y el valor de la infracción detallada en el acta, no arroja un valor actualizado o su estado real, o sea si la misma fue cancelada.
7. No existe un programa informático que incluya los operativos a receptores.

2) <u>Análisis en particular del cobro y/o acreencias en favor de la repartición</u>

En el Acta de fecha 19/09/2018 se realizó una segunda entrevista a la Srta. Iris Fernández. Se enumeran los principales aspectos:

a) Con respecto al seguimiento de los trámites que poseen Actas de Infracción por exceso de carga, se consultó acerca del procedimiento habitual y manifestó que a partir del 14 junio del corriente año que fue cuando se empezó con el relevamiento de expedientes y posterior auditoria, se implementó una planilla Excel donde se vuelcan

datos de las actas con los distintos ingresos a la oficina, con el egreso o cancelación. A modo de ejemplo se aporta una copia del diagrama de la misma.

b) Ante la consulta de la totalidad de trámites en curso y si los mismos se encuentran en gestión de cobro por vía administrativa o si se han llevado a cabo acciones legales con intervención de la dirección de Jurídicos, manifiesta **al día de la fecha no se cuenta con dicha información**. No obstante, a partir de la auditoria se han realizado muchos cambios, entre ellos se está digitalizando la información en el documento compartido.
c) Ante la pregunta orientada a obtener el monto total cobrado por cada ejercicio y monto total a cobrar en concepto de capital por multas por exceso de cargas, discriminando las correspondientes a las labradas por la patrulla de balanza y las actas de infracción labradas mediante el operativo de receptores, responde que al momento del relevamiento de la auditoria no se llevaba un control unificado, sino que había datos aislados. Ahora con la implementación de las planillas electrónicas, dicha información se podrá obtener de manera actualizada.
d) En el caso de acordar un convenio de pago con los infractores, el seguimiento de la cobranza de las respectivas multas y control del debido cumplimiento por parte del infractor responde que desde el año 2016 donde se implementó el régimen de pago voluntario, no se celebran convenios sino que se acuerdan quitas. Los casos de convenios es un porcentaje poco representativo. El caudal de trabajo, sumado a la falta de personal, hacía que el trabajo de seguimiento sea más esporádico. Ahora con la implementación de la planilla electrónica, la información estará actualizada y accesible para poder realizar un seguimiento constante.
e) Por último se consultó si dispone de un estado de cuenta corriente por cada acta de infracción en cuanto a situación de pago del infractor. Manifiesta que no posee esa información digitalizada. La misma se va actualizando en el Excel (a partir de la fecha de inicio de la auditoria aproximadamente). La información está en los legajos y fichas que aún están en la oficina.

En consideración a la situación antes descripta y a la importancia que reviste el control y seguimiento de toda tramitación con contenido hacendal, esta Comisión Auditora, procedió a realizar un análisis selectivo y genérico que permita reflejar con la mayor aproximación posible el grado de confiabilidad del sistema de control interno observado en la oficina auditada.

En Acta-Cuestionario de fecha 17/10 del corriente, y con relación a las “fichas” de control llevadas por cada acta de infracción, la encargada del sector expresa que *“(….) tenemos algunos casos debido a la acumulación de trabajo no están actualizadas (…..)*” y que desde el 14 de junio del corriente se está trabajando para mejorar en ese sentido. Aclara a su vez que las “fichas” no son el

único registro que se lleva *"que se dispone además un registro informático que corre bajo DOS*" del cual "se extrae el detalle de cancelación" y que a su vez cuenta con comprobantes de pago archivados.

Habida cuenta de lo expresado en los dos párrafos anteriores, y a fin de evaluar esta comisión auditora los procedimientos de trabajo descriptos en el Acta-Cuestionario antes mencionada, de un "muestra" de 19 actas de infracción, surgen las siguientes observaciones a saber:

Nº orden	Nro. de Expediente	Nro. de Acta	Año	Observación
1	16102-0035311-7	2550	2015	De acuerdo a lo informado por la encargada del ¨Sector estas Actas se encuentran canceladas, presentando como respaldo copia de comprobante de transferencia
2	16102-0036427-2	2779	2016	
3	16103-017788-0	R112	2017	
4	16102-0036205-6	2706	2016	
5	S/D	2880	2016	Expresa la encargada del sector que para estas multas queda pendiente el control de los ingresos de los reportes remitidos por el área de Tesorería.
6	16101-0153611-8	2793 / 2794 / 2796 / 2797 / 2798 / 2799 / 2635 / 2636 / 2637	2016	
7	16102-0076389-3	2750	2016	
8	16102-0034583-1	2534	2015	
9	16131-0002497-8	2940	2017	
10	16102-0033698-1	2591	2014	
11	16103-0017507-7	2827 / 2828/ 2764/ 2765	2016	De las 12 cuotas convenidas, aporta comprobantes de pago mediante transferencias correspondientes únicamente a las 2 primeras cuotas de noviembre y diciembre del año 2017. Se desconoce lo ocurrido con las cuotas posteriores.
12	16102-0034660-1	2535	2015	La ficha no exhibe registro de pago alguno. De las 6 cuotas de pago convenidas se aporta copia de 5 tickets de transferencia bancaria. El último pago habría sido en fecha 08/04/16. La cuota impaga o pagada sin registro, habría vencido en mayo/2016. Se desconoce si el pago de la misma fue o no concretado.

13	16102-0034493-5	2533	2015	Según ficha, de las 20 cuotas se exhiben únicamente pagos alternados correspondientes a las cuotas 1,2,7,9, y por separado se aportan comprobantes que respaldarían los pagos de las cuotas 5 y 6. Se desconoce situación relacionada al resto de la cuotas convenidas
14	16102-0033656-7	2589	2014	Aporta comprobantes asociados a la gestión de pago, pero que no respaldan el efectivo ingreso a cuenta. De las 10 aporta solo 4 de esos comprobantes.
15	16102-0033649-7	2587	2014	Del convenio de 30 cuotas se encuentran 24 cuotas de las cuales las 3 primeras cuotas estarían pagadas mediante transferencia bancaria. Se desconoce la situación de las cuotas restantes
16	16101-0151054-5	2629	2015	ficha sin actualizar (faltan dos últimos pagos)
17	16102-0035507-8	2651	2015	Según lo expresado por la encargada del Sector, con Convenio de pago y sin respuesta en el primero y tercer caso y sin registro de Convenio en el segundo caso. Dichas gestiones se encuentran actualmente radicadas en la Dirección de Asuntos Jurídicos
18	16102-0038557-4	3051	2017	
19	16102-0034536-9	2568	2015	

Como corolario del análisis realizado surge que de un muestreo de 19 actas infracción sobre un universo de 470 Actas, se desprende que el Sector Combustibles, Lubricantes y Multas evidencia la siguiente situación en materia de reportes informativos relacionados a estados de cuenta y/o pagos de Actas de Infracción gestionadas:

i) 6 Actas de Infracción (correspondientes al período 2014-2017): no registran información actualizada siendo necesario recurrir al Sector de Tesorería para que tras consulta mediante de registros históricos identifique los pagos y aporte datos sobre el particular (actas de infracción cuyo nro. de orden es 5 a 10 inclusive).

ii) 5 Actas de Infracción (correspondientes al período 2014-2016): se cuenta con información parcial del estado de cuenta, lo cual no permite conocer con certeza si existen pagos vencidos pendientes. (actas de infracción cuyo nro. de orden es 11 a 15 inclusive.

iii) 8 Actas de Infracción restantes: se conocería en términos generales su estado actual de pagos o su situación administrativa.

De lo precedentemente expuesto, surge que de un muestreo de 19 actas relevadas, el Sector Combustibles, Lubricantes y Multas, **no conocería con certeza el estado actual, integral, de cuenta y pago de 11 actas de infracción**, ya sea por: a) no disponer de registros y/o documentación b) por disponer de registros y/o comprobantes de pagos parciales. En términos porcentuales equivale a un 58% de casos con falencias a nivel informativo y/o administrativo de los trámites evaluados pertenecientes a la muestra.

Por las causas anteriormente explicitadas, y tal como se anticipara, no se pudo obtener un valor actualizado y certero de las acreencias a favor de la repartición.

Observaciones:

1. No se cuenta con información completa y actualizada acerca de montos asociados a Actas de Infracción que se encuentran en gestión de cobro por vía administrativa y de aquellos respecto de los cuales se han llevado a cabo acciones legales con intervención de la Dirección de Jurídicos
2. No se lleva un control unificado, existen datos dispersos de montos cobrados, con imposibilidad de determinar con certeza el monto total cobrado y a cobrar por cada ejercicio en concepto de capital por multas por exceso de cargas. Tal impedimento se traslada a su vez a otras categorías de cálculo, tal por ejemplo, si se pretende discriminar lo recaudado separando las correspondientes a las labradas por la patrulla de balanza y las actas de infracción labradas mediante el operativo de receptores.
3. En cuanto a situación de pago de cada infracción, del análisis selectivo efectuado surge que los registros disponibles se encuentran en general incompletos y/o con datos dispersos, lo cual evidencia una falta de seguimiento de cada acta de infracción hasta la cancelación total de la multa generada.
4. Debido a la falta de ordenamiento de la información con un criterio homogéneo y confiable no fue posible controlar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada infractor independientemente si la misma se canceló de contado o mediante un convenio de pago.
5. Tampoco se pudo obtener un valor actualizado y certero de las acreencias a favor de la repartición y conocer de manera inequívoca el estado de cada acta de infracción de manera ágil y confiable según el interesado que requiera la información

3) Identificación de demoras en el trámite de los expedientes administrativos

De los expedientes relevados por esta Comisión Auditora, se observan un grupo de trámites cuya permanencia en la Oficina auditada, excedería los plazos normales. Adoptando como criterio de trabajo encuadrar en esa situación aquellas gestiones demoradas (en el precitado Sector) por más de 3 (tres) meses, surge los siguiente:

Expediente	Fecha Salida de Jurídicos	Fecha Ingreso a Finanzas	Fecha Ingreso a Comb. y Multas	Fecha Salida de Comb. y Multas	Demora en oficina de Comb. y Multas
16102-0028759-3		16/03/2012	19/03/2012	18/07/2018	**6 años 3 meses 29 días**
16102-0028714-6		27/03/2012	28/03/2012	18/07/2018	**6 años 3 meses 20 días**
16102-0028742-3		16/04/2012	17/04/2012	18/07/2018	**6 años 3 meses 1 días**
16101-0074117-5		15/06/2012	15/06/2012	18/07/2018	**6 años 1 meses 3 días**
16101-0102903-2		15/06/2012	15/06/2012	18/07/2018	**6 años 1 meses 3 días**
16101-0121715-4	20/03/2013		25/03/2013	18/07/2018	**5 años 3 meses 23 días**
16101-0130877-7	04/04/2013		08/04/2013	18/07/2018	**5 años 3 meses 10 días**
16102-0029117-2		09/08/2012	10/08/2012	18/07/2018	**5 años 11 meses 8 días**
16102-0028707-6		27/07/2012	30/07/2012	18/07/2018	**5 años 11 meses 18 días**
16102-0029449-0	23/09/2013		21/10/2013	18/07/2018	**4 años 8 meses 27 días**
16102-0031957-1	24/02/2014		07/03/2014	18/07/2018	**4 años 4 meses 11 días**
16102-0030500-6		02/08/2013	02/08/2013	18/07/2018	**4 años 11 meses 16 días**
16102-0029471-1	29/08/2013		06/09/2013	18/07/2018	**4 años 10 meses 12 días**
16102-0029460-7	10/09/2013		18/09/2013	18/07/2018	**4 años 10 meses 0 días**
16102-0031860-8	19/05/2014		19/05/2014	17/07/2018	**4 años 1 meses 28 días**
16102-0030917-2	15/07/2014		18/07/2014	18/07/2018	**4 años 0 meses 0 días**
16102-0030036-6	10/09/2014		19/09/2014	18/07/2018	**3 años 9 meses 29 días**
16102-0032954-5	10/09/2014		15/09/2014	18/07/2018	**3 años 10 meses 3 días**
16101-0132733-6	15/08/2014		21/08/2014	18/07/2018	**3 años 10 meses 27 días**
16102-0033547-6	15/09/2015		21/09/2015	18/07/2018	**2 años 9 meses 27 días**
16102-0030029-6	08/09/2015		15/09/2015	18/07/2018	**2 años 10 meses 3 días**
16102-0031655-2	08/09/2015		15/09/2015	18/07/2018	**2 años 10 meses 3 días**
16102-0036854-4			22/05/2017	06/02/2018	**0 años 8 meses 15 días**
16102-0037124-9		27/12/2017	27/12/2017	19/07/2018	**0 años 6 meses 22 días**
16102-0038337-0		10/05/2018	10/05/2018	16/08/2018	**0 años 3 meses 6 días**

Observaciones:

1. Existen varios casos donde la retención del trámite en la oficina de Combustibles Lubricantes y Multas, excede ampliamente un tiempo lógico de demora.

2. En el respectivo Anexo "ANALISIS DE DEMORAS" puede observarse que días previos a la fecha de intervención de esta auditoría, los expedientes mencionados tuvieron movimiento registrado en el Sistema de Información de SIE. Esta Auditoria se reserva copias digitalizada de los expedientes incluidos en el Anexo.

3. En los expedientes relevados, los importes de las multas se expresan en pesos a valores históricos. Estos importes son puramente de capital sin contener ningún tipo de intereses. Los mismos asciende a $ 411.055,49. Para obtener un valor aproximado y actualizado, esta auditoria multiplicó las unidades de UF expresadas en el acta respectiva por el valor actual de la nafta súper (al 3 de octubre) de $ 40,27. De dicho cálculo se obtiene un valor actualizado de $ 2.738.641,89 (pesos: dos millones setecientos treinta y ocho mil seis cientos cuarenta y uno con 89/100). En este análisis se incluyeron tan solo aquellas actuaciones con más de 2 años de demoras en la oficina de Combustibles, Lubricantes y Multas.

4. El retraso de tramitaciones referido precedentemente, evidencia (por lo menos) una notable falta de organización en lo que hace al funcionamiento del Sector, y pone en riesgo el cumplimiento de ciertos objetivos que le son propios, y que proyectados a una perspectiva institucional derivan en las siguientes consecuencias para la Repartición: a) dilata en el tiempo, o en su caso incumple, la finalidad "correctiva" direccionada a quién infringe la normativa vigente por el hecho de transitar con un exceso de carga en rutas provinciales; b) posterga en el tiempo la percepción de un recurso genuino de esta Dirección Provincial, o en su caso, deshecha definitivamente su posibilidad de cobro ante una eventual prescripción del derecho de accionar judicialmente contra el infractor.

4) <u>Análisis de la información suministrada por la Dir. Gral. de Conservación</u>

La Dir. Gral. de Conservación, a requerimiento de esta Dirección de Auditoria interna, suministró información de las actas de infracción labradas en el período 2015-2018 por cada Jefatura Zonal.

Si bien en la mayoría de los casos consta el Nro. de Expediente, en algunos esta información no fue proporcionada.

Con la información obtenida, se procedió a efectuar un cruzamiento de datos con los relevados por esta Auditoria en la Oficina de Combustibles, Lubricantes y Multas con el objetivo de descartar que existan inconsistencias en dicho cotejo, y de existir estas identificarlas debidamente.

Observaciones:

1. Se advirtieron algunos casos en donde al tramitar las Actas de Infracción en su instancia inicial, **se agrupan varias de estas y se elevan en un solo expediente**. Cabe destacar el factor de riesgo que constituye tal práctica, por cuanto complica considerablemente la posibilidad de efectuar un seguimiento de cada Acta en particular desde el inicio del trámite y de conocer si fueron tramitadas en su totalidad cada una de estas. Este sistema de trabajo es desaconsejable a criterio de esta auditoría, toda vez que se eleven Actas en que se apliquen multas.
2. Del análisis realizado a fecha 23/07/2018, de un total de 948 trámites informados por la Dir. Gral. de Conservación, según consulta en el SIE (Sistema de Información de Expedientes), 202 deberían encontrarse en la oficina de Combustibles Lubricantes y Multas. De los 202 casos, 194 efectivamente se encontraron en dicha oficina. Las restantes 8 actas de infracción que **no fueron identificados en el relevamiento realizado por esta auditoria en la oficina de Combustibles, Lubricantes y Multas**. Se detallan en Anexo "TRAMITES INFORMADOS POR LAS JEFATURAS DE ZONAS"

5) <u>Evaluación del entorno informático</u>

La Dirección Provincial de Vialidad, posee una aplicación que gestiona las actas de infracción por exceso de cargas efectuadas por las patrullas de balanza. La misma funciona en el entorno de la intranet de la repartición.

Según lo expresado por la Srta. Iris Fernández, cada Jefatura de Zona, mediante agentes de la respectiva patrulla de control, son los responsables de cargar los datos inherentes a cada Acta de Infracción labrada por exceso de carga en operativos de Balanza. Aclara que dicho sistema informático, **actualmente no se utiliza para cargar las Actas de Infracción labradas en operativos "Receptores"**

Esta Dirección de Auditoria Interna obtuvo acceso al sistema en "Modo Consultas". Prima facie, en rasgos generales el sistema ofrece varias opciones de consulta de la información.

Al realizar las consultas de prueba y con el objetivo de evaluar la calidad y confiabilidad de la información obtenida, no se legraron los resultados esperados ya que por ejemplo al efectuar una

consulta aplicando filtros de fechas, la cantidad de actas de infracción informadas es notablemente menor a las realmente existentes.

Actualmente son usuarios con permiso de carga de actas de infracción, las patrullas de zona y corredores y se va agregar la autopista. No está contemplado la carga para receptores x cuestiones de formato.

Con respecto a la información que brinda el sistema, si bien pueden observarse los detalles del contenido del acta, el sistema no brinda información de utilidad para la toma de decisiones, ya que no permite realizar un seguimiento del estado del trámite en cuanto a su situación administrativa o judicial; como así tampoco si la misma ya está cancelada o si se realizó un convenio de pago con sus respectivas cuotas, importes y vencimientos. En definitiva, no cumple con los requisitos de información que esta auditoria considera esenciales para la correcta toma de decisiones.

E. Conclusiones

1. Considerando la situación reinante en la Oficina de Combustibles y Multas al momento de dar inicio a la presente auditoría, puede sostenerse, en general, que dicho Sector no cumple las condiciones y/o mecanismos de control que exigen las tareas que se desarrollan en su ámbito de competencias, fundamentalmente en lo que refiere a Multas. Se advierten carencias en cuanto: a organización, a integridad, confiabilidad y ordenamiento de la información producida y a procedimientos de trabajo observados que merecen ser mejorados y perfeccionados a la brevedad.

   De acuerdo a lo expresado por la encargada del Sector, se han tomado recientemente algunas medidas de tipo correctivo desde la fecha de inicio de la presente auditoria, como por ejemplo digitalizar la información en una planilla electrónica Excel (cuyo archivo se comparte con personal directivo) donde para el caso específico de Multas por exceso de cargas, se van volcando los datos relacionados con el avance de cada trámite en sus distintas instancias.

2. Consultada la encargada del Sector a cerca de la existencia de un estado de cuenta por cada acta de Infracción que refleje la situación de pagos por parte del infractor, responde que *no posee esa información digitalizada y que la misma se encuentra en los legajos y fichas que se encuentran en la oficina*.

No resultaría conveniente que la información relacionada con cada gestión de Multas, sea llevada mediante un legajo interno confeccionado de puño y letra, sin un criterio homogéneo, uniforme y parametrizado en la carga de datos. Tal procedimiento, torna arbitraria la información a registrar, quedando expuesta a posibles omisiones de datos y eventuales errores de interpretación de quien recurra a consultar dicho registro.

Partiendo de la información disponible en la oficina de Combustibles, Lubric y Multas, no están dadas las condiciones óptimas que permitan evaluar y determinar certeramente el monto de acreencias a favor de la Repartición en concepto de Multas, a una fecha determinada. Tal relevamiento requeriría ser históricamente reconstruido en base a un análisis de la información y a registros que proporcione el área de Tesorería de la Repartición, evaluando para cada infractor su estado de cuentas actual.

Tal condicionamiento reviste notoria importancia, pues evidencia una débil control y escaso seguimiento de las infracciones en su aspecto monetario/financiero, es decir de los montos efectivamente percibidos y de montos pendientes de percibir por parte de la Repartición, como así también en lo que hace al efectivo cumplimiento de los plazos de pago, al devengamiento de intereses por mora en su caso, y al correcto importe de cada cuota abonada en caso de Convenios de pago.

En efecto, de un muestreo de 19 actas de infracción relevadas, el Sector Combustibles, Lubricantes y Multas, **no conocería con certeza el estado actual e integral, de cuenta y pago por parte del infractor de 11 actas de infracción**, ya sea por: a) no disponer de registros y/o documentación; b) por disponer de registros y/o comprobantes de pagos parciales. En términos porcentuales equivale a un 58% de casos con falencias a nivel informativo de los trámites evaluados pertenecientes a la muestra.

3. Existen varios casos donde la retención de trámites en la oficina de Combustibles Lubricantes y Multas, relacionados específicamente con Actas de Infracción, excede ampliamente un tiempo lógico de demora. Se advirtieron 23 expedientes en esa situación paralizados por períodos que según el caso rondan entre 2 y 6 años.

A valores históricos los importes de multas implícitos en las precitadas tramitaciones en concepto de capital es de $ 411.055,49 y a valores actualizados aproximadamente $ 2.738.641,89 (pesos: dos millones setecientos treinta y ocho

mil seis cientos cuarenta y uno con 89/100). Valor de actualización obtenido: UF de cada acta X Precio de Nafta de $ 40,27 (vigente al 3/10).

Proyectada la paralización de trámites antes mencionada, a una perspectiva institucional derivan en las siguientes consecuencias para la Repartición: a) dilata en el tiempo, o en su caso incumple, la finalidad "correctiva" direccionada a quién infringe la normativa vigente; b) posterga en el tiempo la percepción de un recurso genuino de esta Dirección Provincial, o en su caso, deshecha definitivamente su posibilidad de cobro ante una eventual prescripción del derecho de accionar judicialmente contra el infractor.

F. Sugerencias.

1. Efectuar un pronto replanteo del funcionamiento del Sector, que contemple la reorganización de procesos y tareas, y defina claramente los alcances de la información a generar para cumplir debidamente con los objetivos inherentes al área, teniendo especialmente en consideración criterios que se sustenten en eficiencia, confiabilidad e integridad de la información, en mecanismos de autocontrol y reportes periódicos al personal directivo por parte del responsable del Sector.
2. Con respecto al sistema informático que funciona en el entorno de la intranet de la repartición, **se recomienda** que se desarrollen las mejoras o se agregue un módulo que permita que la oficina de Combustibles, Lubricantes y Multas, pueda ir actualizando cada trámite según su estado y novedades, de manera tal que el usuario interesado puede acceder a la información que estime necesaria como por ejemplo saber si la multa fue cancelada, en ese caso con detalles del monto, fecha y medio de pago, y en caso contrario, establecer el monto de acreencias discriminando el capital e intereses generados a la fecha de consulta. Esta información sería de suma utilidad para presupuestar actividades y proyectar recaudaciones propias por ejemplo.

   Cabe contemplar la posibilidad de delegar en las distintas Patrullas de Control de Cargas, la tarea de carga inicial de datos relacionados a cada Acta de Infracción labrada, a fin de alimentar el proceso desde su comienzo por sus propios gestores, tomando a su cargo la oficina de Comb. Y Multas el control y registro de datos relacionados con las tramitaciones subsiguientes.

3. Otro aspecto de utilidad operativa sería que el sistema permita asociar una imagen de fotografías tomadas por las patrullas de cargas con el Nro. de Acta de Infracción, de manera tal que en el legajo electrónico esté toda la información vinculada que pueda resultar de interés.

4. Del relevamiento de los expedientes que contienen actas de infracción por exceso de carga, si bien se aprecian algunos comprobantes de cancelación (copia de cheques, copia de comprobantes de transferencia electrónica), se advierte que cuando se realiza el pago de una multa por parte del infractor, la División Tesorería no toma formal intervención acreditando que el pago efectivamente ha ingresado a la cuenta corriente oficial de la repartición. En lo sucesivo, sería conveniente acordar entre ambas oficinas un sistema de trabajo más estandarizado ajustado a las necesidades, tanto para identificar pagos de infractores, informar sobre ellos y para acompañar el respaldo documental respectivo con especificación de fecha en que el mismo se acreditó en la cuenta corriente oficial de la repartición.

5. Con el objetivo de efectuar un correcto seguimiento de cada acta de inspección / infracción desde que se inicia el acto administrativo (labrado de acta de infracción) hasta el archivo de las actuaciones, las jefaturas de zonas deberían iniciar y elevar un expediente por cada acta de infracción labrada. Algunas Jefaturas Zonales incluyen en un mismo expediente varias actas de infracción, y luego se procede a otorgarle un número de expediente distinto a cada acta. Tal procedimiento es totalmente desaconsejable por cuanto dificulta efectuar un seguimiento y o trazabilidad de cada trámite administrativo y/o judicial de manera ágil y oportuna.

6. Por último, si bien no se realizó en esta oportunidad una evaluación profunda del sistema de gestión administrativo de combustibles y lubricantes, esta Auditoria en función de consultas realizadas y en base a experiencia de trabajos anteriores en distintas auditorias, sugiere por una parte que la información suministrada por la plataforma web del YPF en Rutas, sea aprovechada de manera tal que se puedan obtener de manera ágil y confiable información según sea requerida, como por ejemplo cantidades de litros consumidos por cada movilidad y/o Jefatura de Zonal en un período de tiempo, km recorridos por las mismas etc. Estos datos permitirían obtener información útil para la toma de decisiones como por ejemplo determinar consumos reales en períodos anteriores para estimar, proyectar y/o presupuestar consumos futuros, comparar consumos entre grupo de movilidades y/o Jefaturas de Zonas, etc.

Cabe recordar que el área de Informática, se encuentra abocada actualmente a la informatización de ciertos procesos relacionados a Combustibles y Lubricantes a fin de agilizar y digitalizar datos relacionados a consumos de compras granel entre otros y fortalecer los controles correspondientes. Por tal razón, y hasta que se avance en una solución superadora, se recomienda que los reportes de consumo remitidos por las Jefaturas de Zonas sean en soporte digital (planilla de Excel u otro), a fin de evitar la excesiva carga de datos por parte del Sector auditado. A tal fin procede que éste último diseñe según las necesidades la planilla tipo a utilizar.

Sin más, saludamos a usted muy atte.